

1503600-33.2021.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS
RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO
PRIVILEGIADO" E A PENA FOI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503600-33.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503600-33.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318974/2021 - DISE-
DEL.SEC.LIMEIRA, 21560098 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 165/21/819 - DISE-
DEL.SEC.LIMEIRA, 2318974 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
VITOR HUGO PEDRO DE JESUS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

VITOR HUGO PEDRO DE JESUS, menor de 21 anos de idade, qualificado às fls. 06, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pois, em tese, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 17h00min, na área verde localizada na Rua Doutor Mario Camargo Aranha, Jd. São Francisco, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 70 (setenta) porções de "cocaína", pesando 28,45g (vinte e oito gramas e quarenta e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 118), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 121/125.

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 130/132).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 211/218), enquanto a Defensoria Pública pede a absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 224/235).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória procede.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir do auto de exibição e apreensão (fl. 24), do auto de constatação preliminar (fls. 27/28), das fotografias, do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a testemunha Tiago Andrade Pucci, policial civil, disse que estavam em diligências pelo local, conhecido ponto de venda de entorpecentes. Realizou algumas filmagens, tendo a outra equipe efetuado a abordagem do acusado. Disse que indicou aos policiais um pneu próximo, aonde o réu constantemente se dirigia. Nas filmagens, o réu fazia a venda de drogas e acabava mexendo no pneu.

Ricardo Alfredo Coelho apresentou a mesma versão, acrescentando que conseguiu apreender as porções de "cocaína" descritas na denúncia, localizadas exatamente no pneu apontado pelo colega Tiago.

Na delegacia, o acusado Vitor Hugo permaneceu em silêncio (fl. 12). Em édito, por outro lado, confessou que estava vendendo drogas, devido à crise provocada pela pandemia.

Note-se, pois, que a confissão do réu encontra-se em absoluta consonância com os demais elementos de convicção angariados no bojo destes autos, sendo a procedência do pedido medida imperativa.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais civis, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos policiais civis e a confissão judicial, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são adequadas, logo fixo a pena-base no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Configuradas, de outra banda, as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, sem incidência, contudo, uma vez que a pena-base já partiu do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira fase, malgrado se trate de réu primário, de bons antecedentes, denota-se que possui antecedentes infracionais na Vara da Infância e Juventude (fls. 33/34), inferindo-se que se dedicava ao tráfico desde a adolescência, por isso deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu. Colaciona-se a seguinte jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E

CONFISSÃO DA POSSE PARA USO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – APENAMENTO BRANDO – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, a primariedade, os bons antecedentes e a gravidade em concreto do delito, mesmos motivos pelos quais se reputam incabíveis e não recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado VITOR HUGO PEDRO DE JESUS, regularmente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Tendo sido o réu beneficiado por decisão proferida em sede de "Habeas Corpus" (fls. 138/146), poderá responder em liberdade por este processo.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA